Infrações de Trânsito X Penalidade de Multa

Infração de trânsito não é a mesma coisa que penalidade.

Em primeiro lugar, temos que entender o que o CTB diz ser uma infração. Neste aspecto, o tema foi tratado em dois momentos: o primeiro, no art. 161 (com nova redação pela ADI 2998 do STF) localizado no capítulo XV referente às próprias infrações:

> *Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no Capítulo XIX.*

Aqui vale uma consideração no que diz respeito a ADI 2998 do STF que tirou do CONTRAN a competência para estabelecer sanção, julgando inconstitucional a expressão *"ou Resoluções do CONTRAN"* que constava no *caput* do art. 161 do CTB.

Isso porque, segundo a ADI 2998, A expressão *"ou das resoluções do CONTRAN"* que constava no *caput* do art. 161 contraria o princípio da reserva legal.

Você pode ter acesso ao inteiro teor do acórdão no material complementar.

No anexo I do Código, também foi reservado um espaço para a conceituação e definição de Infração, sendo esta:

> *"inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, às normas emanadas do Código de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação estabelecida pelo órgão ou entidade executiva do trânsito."*

Como se vê, infração de trânsito é a simples violação de qualquer preceito do código que estabeleça uma determinada conduta como proibida.

E multas, como vimos, são uma das **penalidades** previstas no CTB.

Infrações de trânsito são punidas com multas após esgotados todos os meios de defesa em direito admitidos, conforme redação do art. 18 da Resolução 918 do CONTRAN e art. 290 do CTB.

Veja este exemplo: A infração ao art. 208 do CTB. A conduta proibida é: *"avançar o sinal vermelho"*; segundo o CTB é uma infração gravíssima que tem como penalidade multa.

> *Art. 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória:*
> *Infração - gravíssima;*
> ***Penalidade - multa.***

As infrações, então, são punidas por multas e classificam-se de acordo com sua gravidade, conforme previsão do art. 259 do CTB:

> *Art. 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos:*
> *I - gravíssima - sete pontos;*
> *II - grave - cinco pontos;*
> *III - média - quatro pontos;*
> *IV - leve - três pontos.*

O valor das multas, segundo a previsão do art. 258 do CTB, varia de acordo com a natureza da infração: Leve – R$ 88,38; Média – R$ 130,16; Grave – R$ 195,23 e Gravíssima – R$ 293,47.

Pode acontecer das multas terem um valor maior do que esses aqui expostos.

Trata-se do que chamamos de **fator multiplicador** que é a previsão é o § 2° do art. 258 do CTB, veja:

> *§ 2º Quando se tratar de multa agravada, o fator multiplicador ou índice adicional específico é o previsto neste Código.*

Isso quer dizer que, as infrações que são mais graves, terão o índice adicionado ao caso específico, quer ver um exemplo?

A infração ao art. 203, V do CTB, prevê multa gravíssima em 5 vezes:

> *Art. 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo:*
> *(...)*
> *V - onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela:*
> ***Infração - gravíssima;***
> ***Penalidade - multa (cinco vezes).***

Ou seja, a multa por ultrapassar em faixa contínua amarela custa R$ 293,47 x 5, que totaliza o valor de R$ 1.467,35.

Nestes casos, aumenta-se apenas o valor pecuniário ($$$), **não havendo multiplicação da pontuação relacionada à infração de trânsito.**

Ainda com o fator multiplicador, temos as seguintes possibilidades:

- multa gravíssima vezes 2 – infrações dos artigos 162, III; 163 c/c 162, III; e 164 c/c 162, III;
- multa gravíssima vezes 3 – infrações dos artigos 162, I e II; 163 c/c 162, I e II; 164 c/c 162, I e II; 193; e 218, III;
- multa gravíssima vezes 5 – infrações dos artigos 165-B; 176, I a V; 202, I e II; e 203, I a V;
- multa gravíssima vezes 10 – infrações dos artigos 165; 165-A; 173; 174; 175; e 191;

- multa gravíssima vezes 20 – infração de trânsito do artigo 253-A;
- multa gravíssima vezes 60 – infração de trânsito do artigo 253-A (organizador da conduta);
- multa gravíssima prevista no artigo 246, que pode ser agravada em até cinco vezes, a critério da autoridade de trânsito, conforme o risco à segurança; e
- multa imposta à pessoa jurídica, pela não identificação do infrator, nos termos do artigo 257, § 8º do CTB e Resolução CONTRAN n. 710/17.

E é por isso que temos multas tão caras.